

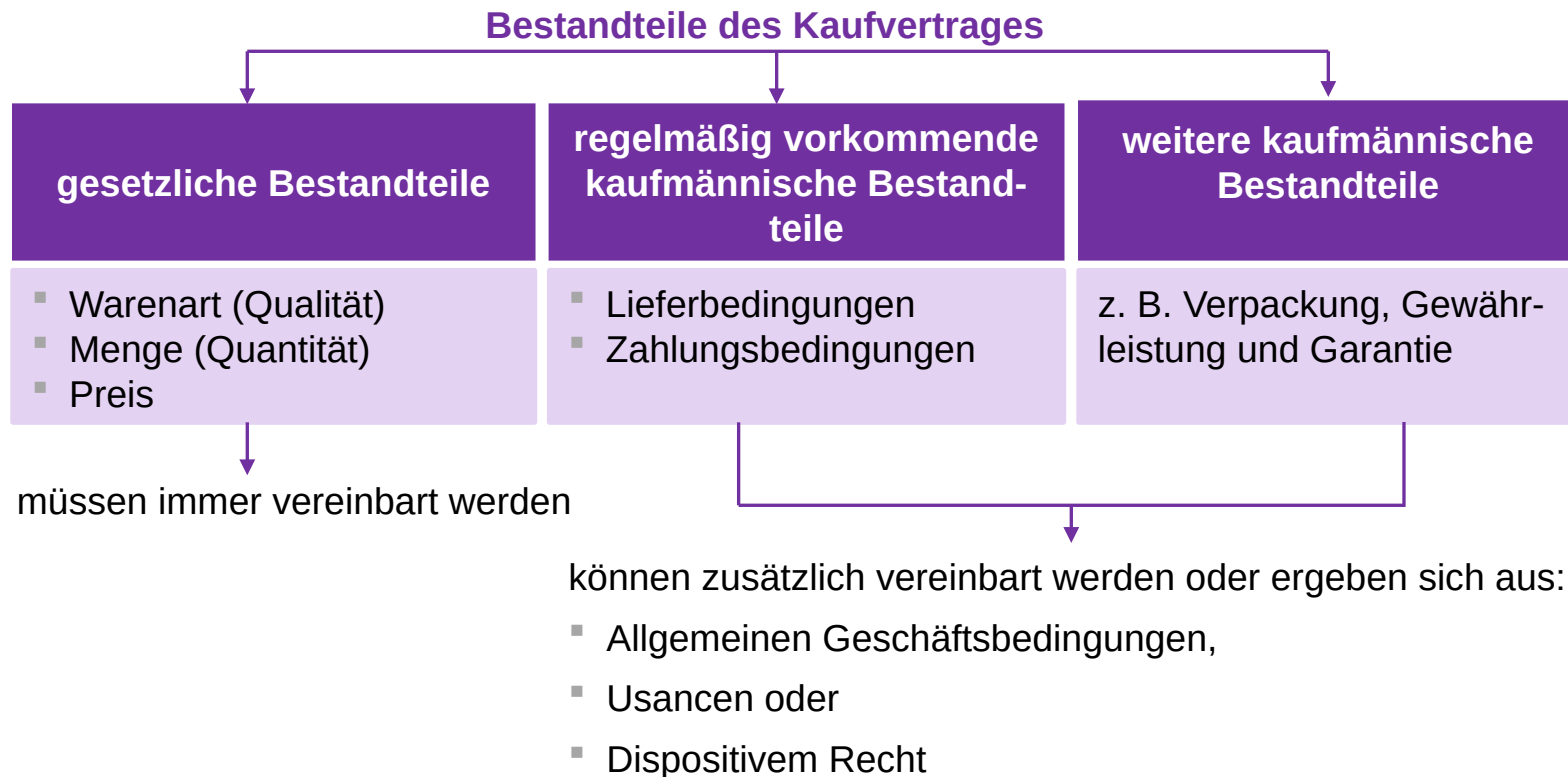


Liefer- und Zahlungsbedingungen

BW 1

Regelmäßig vorkommende kaufmännische Bestandteile

- Gesetzliche Bestandteile des Kaufvertrages
- Regelmäßig vorkommende kaufmännische Bestandteile
- Weitere kaufmännische Bestandteile
- Allgemeine Geschäftsbedingungen



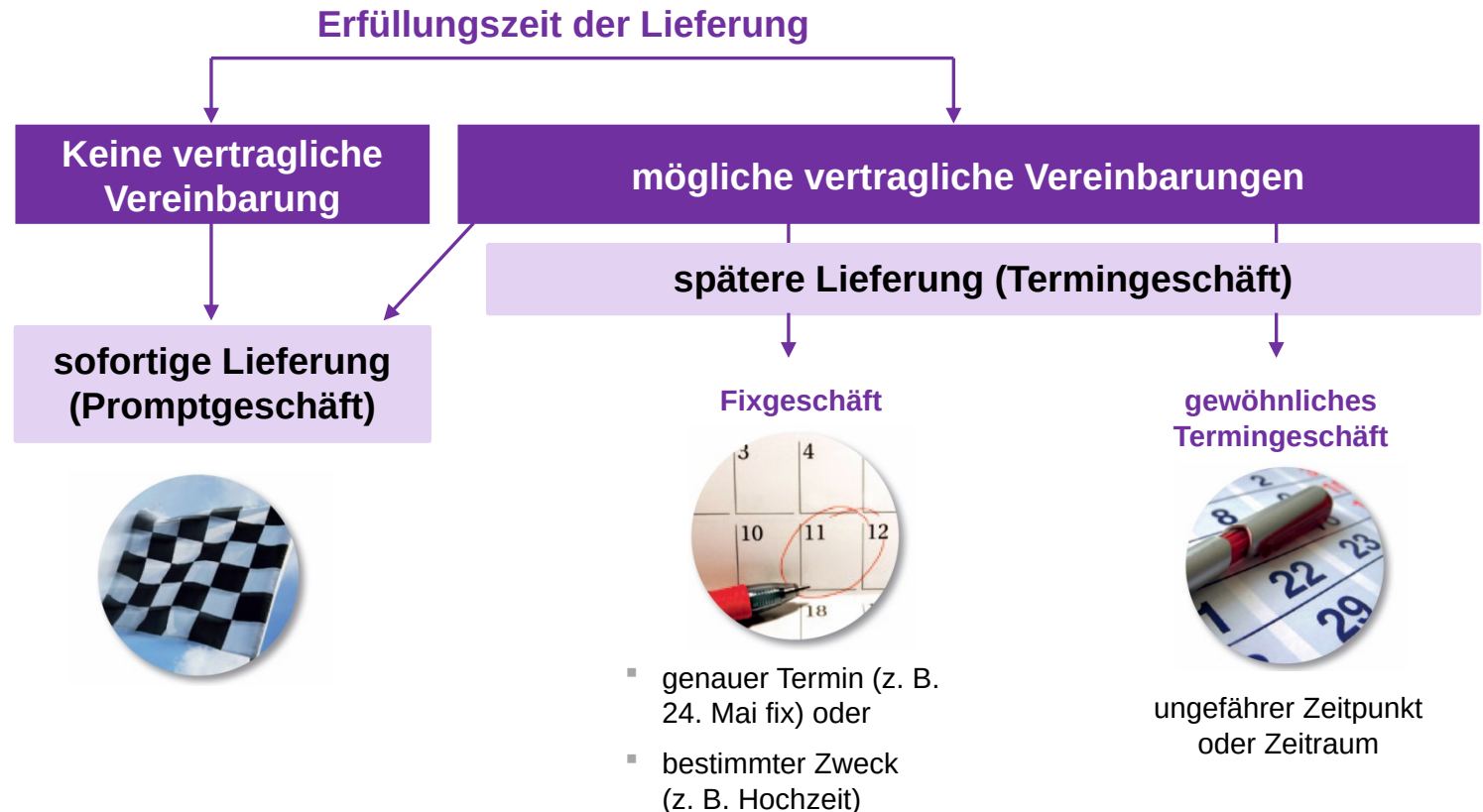
Regelmäßig vorkommende kaufmännische Bestandteile

Lieferbedingungen



Regelmäßig vorkommende kaufmännische Bestandteile

Erfüllungszeit der Lieferung



Regelmäßig vorkommende kaufmännische Bestandteile

Erfüllungsort der Lieferung

Der **Erfüllungsort** der Lieferung ist der Ort, an dem der Verkäufer dem Käufer die Ware in der vereinbarten Menge und Qualität übergeben muss.

Formen der Übergabe

Körperlich



Beispiel

Übergabe einer Kamera.

Symbolisch



Beispiele

Erhalt von Dokumenten, z. B. Lagerschein, Frachtpapieren, mit denen man über eine Ware verfügen kann.

Elektronisch

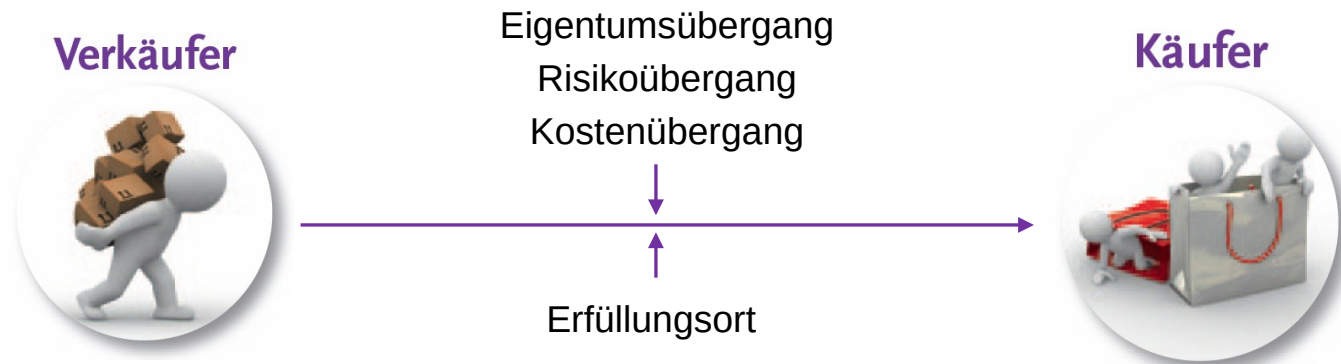


Beispiel

Kauf von Musik, Filmen, Software usw. über das Internet. Wurden die Daten erfolgreich auf die Festplatte des Käufers gespeichert, gelten sie als übergeben.

Regelmäßig vorkommende kaufmännische Bestandteile

Bedeutung des Erfüllungsorts



- Gesetzliche Bestandteile des Kaufvertrages
- **Regelmäßig vorkommende kaufmännische Bestandteile**
- Weitere kaufmännische Bestandteile
- Allgemeine Geschäftsbedingungen

Regelmäßig vorkommende kaufmännische Bestandteile

Festlegung des Erfüllungsorts

Ohne Vereinbarung im Kaufvertrag (gesetzliche Regelung)



Erfüllungsort ist jener Ort, an dem der **Ver-käufer** dem **Käufer** die **Ware** übergibt.

Beim Versendungskauf ist zwischen **B2B**- und **B2C**-Geschäften zu unterscheiden.

Mit Vereinbarung im Kaufvertrag (häufigste Form)



Erfüllungsort kann frei vereinbart werden.



- Gesetzliche Bestandteile des Kaufvertrages
- **Regelmäßig vorkommende kaufmännische Bestandteile**
- Weitere kaufmännische Bestandteile
- Allgemeine Geschäftsbedingungen

Regelmäßig vorkommende kaufmännische Bestandteile

Festlegung des Erfüllungsorts

Wichtige Lieferklauseln sind:

Lieferklauseln	Risiko trägt	Kosten trägt	Risiko-(Eigentums-) und Kostenübergang an
„ab Werk“	Käufer	Käufer	einem Ort (= Einpunktklausel)
„frei Haus“	Verkäufer	Verkäufer	
„frei ...“	Verkäufer bis zum benannten Ort	Verkäufer bis zum benannten Ort	
„frachtfrei ...“	Käufer ab Übergabe an den ersten Frachtführer (z. B. Post, Bahn, Spediteur)	Verkäufer bis zum benannten Ort	verschiedenen Orten (= Zweipunktklausel)

- Gesetzliche Bestandteile des Kaufvertrages

- Regelmäßig vorkommende kaufmännische Bestandteile

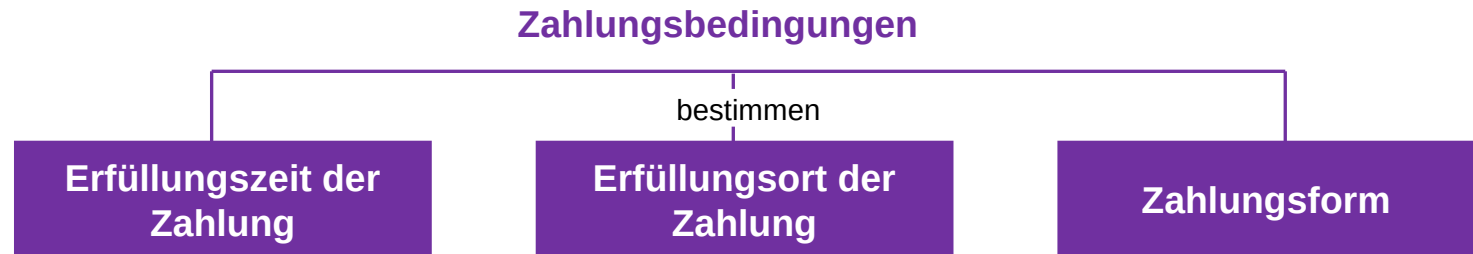
- Weitere kaufmännische Bestandteile

- Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bestandteile des Kaufvertrages

Regelmäßig vorkommende kaufmännische Bestandteile

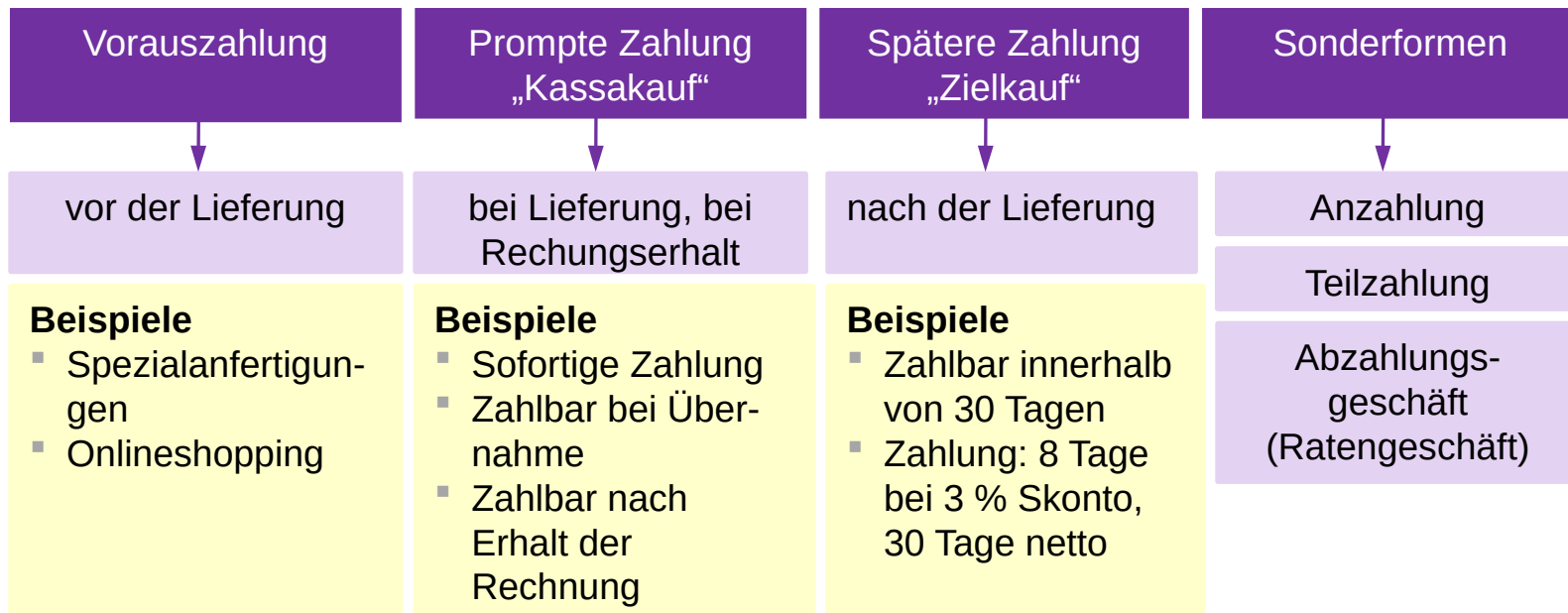
Zahlungsbedingungen



Regelmäßig vorkommende kaufmännische Bestandteile

Erfüllungszeit der Zahlung

Die Erfüllungszeit der Zahlung gibt an, **wann** der Kaufpreis bezahlt werden muss. Folgende Regelungen sind möglich:



▪ Gesetzliche Bestandteile des Kaufvertrages

▪ Regelmäßig vorkommende kaufmännische Bestandteile

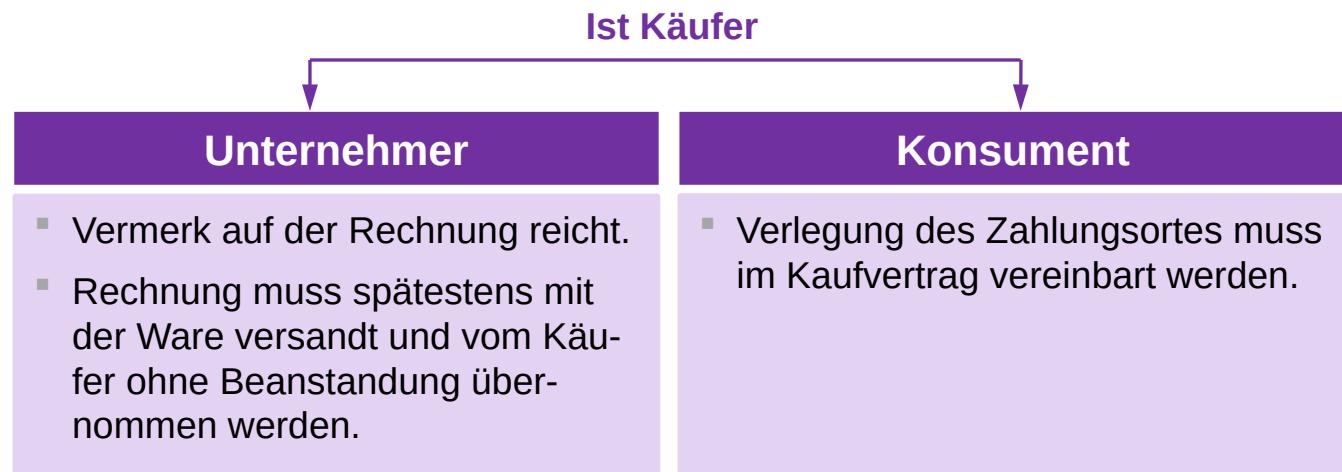
▪ Weitere kaufmännische Bestandteile

▪ Allgemeine Geschäftsbedingungen

Regelmäßig vorkommende kaufmännische Bestandteile

Erfüllungsort der Zahlung

Der **Erfüllungsort der Zahlung** ist jener Ort, an dem der Käufer den geschuldeten Betrag bezahlen muss. Laut Zahlungsverzugsgesetz gilt als Erfüllungsort der Zahlung der **Wohnort bzw. Geschäftssitz des Gläubigers**.



Regelmäßig vorkommende kaufmännische Bestandteile

Erfüllungsort der Zahlung

Geldschulden sind, sofern nicht anders vereinbart wurde, **Bringschulden**. Das bedeutet:

- Der Käufer muss dem Verkäufer das Geld schicken/überweisen, bezahlt wurde.
- Kosten, z. B. Überweisungsspesen, hat der Käufer zu tragen.
- Langt das Geld aus irgendeinem Grund nicht beim Verkäufer ein, so trägt der Käufer dafür das Risiko und muss es unter Umständen erneut senden.



 **Bei B2C-Geschäften gibt es eine Sonderregelung!**
Erfüllen Verbraucher ihre Geldschuld gegenüber Unternehmen mittels Banküberweisung, reicht es aus, wenn ein **Überweisungsauftrag am Tag der Fälligkeit** erfolgt.

